

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5071420-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JUREMA MARIA ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

MEDIDA DE URGÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5071420-68.2024.4.02.5101

510014615596 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5071420-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JUREMA MARIA ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta por Jurema Maria Alves de Oliveira contra a decisão de **evento 14 dos autos nº 5054319-18.2024.4.02.5101**, na qual o Juízo Substituto da 2ª VF de Nova Iguaçu indeferiu o requerimento de tutela de urgência, consistente na suspensão de descontos de valores referentes a prestações de empréstimos consignados.

No evento 8, DESPADEC1, esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 8, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a ausência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

5071420-68.2024.4.02.5101

510014615595 .V2

